

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 1

ชั้นปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00 – 15.30 น.

- คำสั่ง :**
1. ทุจริตการสอบมีโทษไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมี 3 ข้อ คะแนนรวม 50 คะแนน
 4. อนุญาตให้นิตินิเทศใช้เอกสารประกอบที่คณะจัดให้เท่านั้น

ข้อ 1. นางสาวจันทร์อายุ 18 ปี ไปขอหมั้นนางสาวพยอมอายุ 18 ปี ต่อบิดามารดาของนางสาวพยอม โดยนางสาวพยอมก็ยินยอมรับหมั้นด้วย ในวันหมั้นนางสาวจันทร์ได้มอบเงินสด 90,000 บาท ทองคำ 1 แท่ง ราคา 50,000 บาท พร้อมทั้งทะเบียนรถยนต์คันหนึ่ง ราคา 600,000 บาท โดยนางสาวจันทร์ได้ออกลูกสาวนางสาวพยอมเป็นเจ้าของกับเอกสารที่บริษัทผู้ขายรถยนต์ออกให้เป็นหลักฐานเพื่อไปรับมอบรถยนต์ดังกล่าว ณ สำนักงานบริษัท ให้เป็นของหมั้นโดยบิดามารดานางสาวพยอมและนางสาวพยอมได้ตกลงยินยอมรับหมั้น หลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์นางสาวพยอมก็ได้ไปรับมอบรถยนต์คันดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมานางสาวพยอมได้ทราบความจริงว่านางสาวจันทร์สมคบกับเพื่อนอีกสองคนลักลอบค้ามนุษย์ข้ามชาติมาเป็นเวลานานแล้ว แม้ภายหลังหมั้นนางสาวจันทร์ก็ยังมิได้เลิกประพฤติดนเช่นนั้นอีก

ขอให้วินิจฉัยถึงสิทธิของนางสาวจันทร์และนางสาวพยอมว่ามีประการใดบ้าง และกรณีจะเป็นอย่างไร ถ้าหากนางสาวพยอมได้ทราบถึงความประพฤตินางสาวจันทร์ก่อนทำการหมั้นและนางสาวจันทร์ก็ได้เลิกประพฤติดังเช่นนั้นก่อนที่จะมาหมั้นนางสาวพยอม

(20 คะแนน)

ข้อ 2. นายเต่านักธุรกิจประกอบอาชีพซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนสมรสกับนางแดงช่างเสริมสวย ก่อนจดทะเบียนสมรสนายเต่าได้ลงทุนซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บางพลัดในราคา 6 แสนบาทและให้บริษัทส่งออกแห่งหนึ่งเช่าที่ดินดังกล่าวเก็บสินค้า หลังจากสมรสแล้ว นางแดงก็ยังคงประกอบอาชีพเสริมสวยต่อไป โดยได้ขยายกิจการเปิดศูนย์บริหารร่างกายเพื่อความงามอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันจึงได้ตัดสินใจหย่าขาดกัน ในวันหย่าทั้งคู่มีทรัพย์สินเพิ่มเติมดังนี้

1. เงินสดในธนาคาร 4 แสนบาท ซึ่งนางแดงอ้างว่าเป็นเงินที่เป็นของหมั้น แต่นายเต่าได้แย้งว่าเป็นเงินค่านายหน้าที่ดินเองได้รับมาจากการช่วยขายที่ดินหลังการสมรส
 2. ค่าเช่าที่ดินจากบริษัทส่งออกซึ่งได้มาหลังการสมรส 5 หมื่นบาท
 3. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเสริมสวยและบริหารร่างกายมูลค่า 1 แสนบาท
 4. รถกระบะซึ่งนายเต่าซื้อมาหลังการสมรสเพื่อใช้ในการวิ่งเต้นซื้อขายที่ดินราคา 7 แสนบาท
- ให้นิสิตร่างทฤษฎีสนระหว่างนางแดงและนายเต่า

(20 คะแนน)

ข้อ 3. ให้นิสิตรับว่า พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจะมีผลกระทบต่อสังคมของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง (ให้เขียนตอบมาไม่เกินสองหน้ากระดาษ)

(10 คะแนน)

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ข้อสังเกตการหมั้นใหม่
ตาม พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

แต่เดิมการหมั้นเดินทางเดียว คือ ชายไปหมั้นฝ่ายหญิง ฝ่ายชายเป็นฝ่ายส่งมอบหรือโอน
ของหมั้นและสินสอดให้ฝ่ายหญิง และทั้งคู่ต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ โดยผลของกฎหมายครอบครัวใหม่
ที่รับรองให้บุคคลเพศหลากหลายหมั้นและสมรสได้ นับแต่จะไปคู่หมั้นจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
และการหมั้นจะเป็นพิธีสองทาง โดยมาตรา 1437 วรรคแรก ได้เปลี่ยนคำว่า “ชายคู่หมั้น” เป็น
“ผู้หมั้น” และ “หญิงคู่หมั้น” เป็น “ผู้รับหมั้น” เพื่อไม่ให้มีการแบ่งเพศชายหญิงในการหมั้น ดังนั้น
ชายสามารถหมั้นชายได้และหญิงก็สามารถหมั้นหญิงได้ นอกจากนี้ หญิงอาจจะไปหมั้นและ
มอบของหมั้นสินสอดให้แก่ฝ่ายชาย ทั้งคู่หมั้นอาจจะตกลงแลกของหมั้นกัน ข้อที่สำคัญก็คือ ต้องดูว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้ไปหมั้นและฝ่ายใดเป็นผู้รับหมั้น โดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี พฤติการณ์
พยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ เช่นว่า ดูตามข้อตกลงระหว่างคู่หมั้นทั้งสองฝ่าย สถานที่ประกอบพิธี
หมั้น ภาวการณ์ขณะมอบของหมั้นสินสอด เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตามกฎหมายครอบครัว ฝ่ายที่
เป็นผู้รับหมั้นจะได้ของหมั้นเป็นกรรมสิทธิ์ขณะหมั้น (มาตรา 1437 วรรคสอง) เมื่อผู้รับหมั้นเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาหมั้น ผู้รับหมั้นจะต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายผู้หมั้นด้วย (มาตรา 1439) ในกรณีผู้รับหมั้นเป็นผู้
มีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว่าของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่ผู้รับหมั้นนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่ผู้รับหมั้นพึงได้รับ หรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของหมั้นที่ตก
เป็นสิทธิแก่ผู้รับหมั้นนั้นก็ได้ (มาตรา 1440 วรรคท้าย) ผู้รับหมั้นหรือฝ่ายผู้รับหมั้นไม่ต้องคืนของหมั้น
หรือสินสอดถ้าคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรส (มาตรา 1441) นอกจากนี้ ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่
ผู้รับหมั้น ผู้หมั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นและผู้รับหมั้นต้องคืนของหมั้นแก่ผู้หมั้น (มาตรา 1442)
สรุปการมีฐานะเป็นผู้รับหมั้นจึงมีความสำคัญเพราะเป็นจุดปิกมุดพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ตาม
มาตราที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

กรณีคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งกระทำกับคู่หมั้นเพื่อสนองความใคร่ของผู้นั้นหรือของคู่หมั้นเองตามมาตรา 1445 บทบัญญัตินี้ได้เพิ่มการมีประเวณีหรือการร่วมเพศระหว่างบุคคลเพศหลากหลาย ดังนั้นบุคคลที่สามที่มากระทำกับคู่หมั้นอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศกับคู่หมั้นของเราก็ได้ ทำนองเดียวกันกับการข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้นในมาตรา 1446 (ดูความหมายการ “กระทำชำเรา” ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (18) อนึ่งการกระทำหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ในลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) และ (10) ซึ่งอาจจะทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนหลังฟ้องหย่าตามมาตรา 1523 วรรคแรก และฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองของมาตราเดียวกัน ปัญหาขยายไปถึงการพิจารณาค่าทดแทน “ความเสียหายต่อกาย” ซึ่งคู่หมั้นอาจเรียกได้กรณีผิดสัญญาหมั้นตามมาตรา 1440 (1) ว่าจะมีขึ้นในลักษณะใดบ้าง

(3 มกราคม 2568)



LAW
CHULA

การสมรสใหม่ตาม พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

- อายุการหมั้นและสมรส $17 + 15 / 17 + 17 / 18 + 18$
- “สามีภริยา” “คู่สมรส” เพื่อไม่ให้มีเพศชายหญิงทำนองเดียวกันกับผู้หมั้น / ผู้รับหมั้น
- หญิงที่ชายผู้เป็นคู่สมรสตาย ม.1453 (1) ถ้าจดทะเบียนใหม่กับหญิงไม่ต้องรอรระยะเวลา 310 วัน
- คู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรส ม.1461 วรรคแรก
- ระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ไม่เปลี่ยน
- การสิ้นสุด ม.1504 วรรคท้าย หญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบ 18 (เทียบนิติบุคคล ม.67) ม.1510 วรรคสอง หญิงมีครรภ์ก่อนบรรลุนิติภาวะ
- เหตุฟ้องหย่า ม.1516 (1) + (10) ม.1523 วรรคแรก
ม.1523 วรรคสอง
(ฟ้องชั่วคราว รธน.)
- บทสันนิษฐานความเป็นบุตร - ม.1536 เด็กเกิดแต่หญิง “สามี” เปลี่ยนเป็น “ชายผู้เป็นคู่สมรส”
- การใช้อำนาจปกครอง
- อำนาจปกครอง
- การรับบุตรบุญธรรม - ม.1598/26 คู่สมรสเพศเดียวกันร่วมกันรับบุตรบุญธรรมได้

(3 มกราคม 2568)

2 บทเฉพาะกาล

ใน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

มาตรา 66 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องครอบครัวหรือมรดกไว้เป็นการเฉพาะ

มาตรา 67 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสามี ภรรยา หรือสามีภรรยา ให้ถือว่าอ้างถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับแก่กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดสิทธิ หน้าที่ สถานะทางกฎหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสามี ภรรยา หรือสามีภรรยาไว้แตกต่างกัน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 1

ชั้นปีที่ 2

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เวลา 09.00–11.30 น.

คำสั่ง : 1. ทูลจาริตการสอบมีโทษถึงไล่ออก

2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

3. ข้อสอบมี 2 ข้อ จำนวน 2 หน้า

4. ไม่อนุญาตให้นิสิตนำเอกสารและตำราทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นาย ก. อายุ 23 ปี ได้จดทะเบียนรับ ด.ช. ข. อายุ 10 ปี เป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของ ด.ช. ข. ต่อมาอีก 2 ปี นาย ก. จดทะเบียนสมรสกับนางแดง หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนนาย ก. ได้จดทะเบียนรับ ด.ญ.หนึ่ง กับ ด.ญ.สอง พี่น้องฝาแฝดอายุ 10 ปี เป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของเด็กทั้งสอง ส่วนนางแดงได้ให้ความยินยอมในการรับ ด.ญ.หนึ่ง เป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น

หกเดือนต่อมา นาย ก. ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม ดังนี้ ขอถามนิสิตว่า

ก) ในระหว่างเด็กทั้งสามคนนี้ ใครบ้างมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

ข) เด็กทั้งสามคนนี้ จะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของผู้ใดภายหลังการตายของนาย ก.

(20 คะแนน)

ข้อ 2. นายบุญทึงนางเพียงดินสามีภริยามีบุตรอยู่สามคน คนโตนายบุญคำ อายุ 18 ปี คนกลาง ด.ช.กลางใจ อายุ 8 ปี และ ด.ช.หล้าโชค ในปีเดียวกันนั้นนายเงาะสามีนางปานฟ้าจดทะเบียนรับ ด.ช.หล้าโชค เป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากนายบุญทึงนางเพียงดินและนางปานฟ้าถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมานายบุญคำ จดทะเบียนสมรสกับสาวเหน้อย้ายครอบครัวไปอยู่จังหวัดลำปางโดยนายบุญคำไปช่วยพ่อตาประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ปลายปีนายบุญทึงจดทะเบียนหย่าขาดจากนางเพียงดินที่อำเภอห้างฉัตร

ถ้านายบุญทึงถูกนายคำขัชรถแข่งโดยประมาทจนถึงแก่ความตาย

ขอถามนิสิตว่า ผู้ใดบ้างจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ

(20 คะแนน)

ข้อ 3. ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทสันนิษฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสว่า ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

ให้นิสิตแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในสามมาตราข้างล่างนี้ว่า บทสันนิษฐานดังกล่าวมีที่มาอย่างไร และมีวัตถุประสงค์ประการใด

มาตรา 1536 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นคู่สมรสกับชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรส แล้วแต่กรณี

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น

มาตรา 1537 ในกรณีที่หญิงทำการสมรสใหม่นั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 1453 และคลอดบุตรภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กที่เกิดแต่หญิงนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่ และห้ามมิให้นำข้อสันนิษฐานในมาตรา 1536 ที่ว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสเดิมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เว้นแต่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่นั้น

มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่ได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(10 คะแนน)



LAW
CHULA

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 2

ชั้นปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

เวลา 13.00-15.30 น.

คำสั่ง : 1. ทูลชี้แจง การสอบมีโทษถึง ไล่ออก

2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

3. ข้อสอบมี 2 หน้า

4. ข้อสอบมี 4 ข้อ รวม 40 คะแนน

5. ไม่อนุญาต ให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ

นายสุริยา เศรษฐีประจำจังหวัดอยุธยาอยู่กับคุณสมรสกับนางสาวศศิธรจนมีบุตรชายด้วยกันชื่อ กมล แม้สุริยาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับทั้งศศิธร แต่สุริยาได้อุปการะเลี้ยงทั้งสองอย่างดีตลอดมา ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น นางสาวรัชนิกรสาวงามแห่งจังหวัดอ่างทองถูกข่มขืนกระทำชำเราโดยชายนิรนามจนตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรฝาแฝดเป็นชายและหญิงอย่างละหนึ่งชื่อ นายอมร และ นางสาวหทัย

หลังจากผ่านไป 18 ปี กมล อมร และหทัยได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยไทรภูมิ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 กมลได้พบรักกับอมรในชั้นเรียนวิชาปรัชญาพื้นฐาน แต่หทัยก็แอบรักกมลอยู่โดยที่ทั้ง กมลและอมรไม่ทราบเรื่อง

ในวันที่ 23 มกราคม 2568 กมลอายุ 18 ปีและอมรอายุ 18 ปีได้หมั้นกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนแหวนทองคำขาวให้แก่กันและกัน พร้อมกับตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 3 มีนาคม 2568 ทั้งยังให้หทัยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้จิตใจของหทัยแตกสลาย ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน กมลและอมรจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ กับเพื่อนจำนวนหนึ่ง หทัยจึงข่มขืนกระทำชำเรา กมล อย่างไม่รู้ตัว ทั้งกมลและอมรต่างจำเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้

ในวันที่ 30 มกราคม 2568 อมรได้แจ้งให้รัชนิกรทราบถึงเรื่องการหมั้น รัชนิกรก็ได้แสดงความยินดีกับทั้งคู่ ทั้งนี้ อมรและรัชนิกรได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) อมรว่าจ้างถ่ายรูปปริเวตดังได้จ่ายค่าจ้างไปทั้งหมด 50,000 บาท

(2) รัชนิกรเช่าโรงแรมเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสโดยต้องเสียค่าเช่าทั้งหมด 500,000 บาท แต่ได้วางมัดจำไปเพียง 100,000 บาท

(3) อมรยกเลิกสัญญาเช่าคอนโดเพื่อย้ายไปอยู่กับกมล

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวสอบ _____ ลำดับที่ _____

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 หทัยเพ็ญทราบว่าได้ตั้งครรภ์จากการข่มขืนกระทำชำเรากรม จึงได้ไปแจ้งให้รัชนีกรทราบว่าได้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา หลังจากทราบเรื่อง รัชนีกรโกรธอย่างมาก จึงได้บอกกล่าวการหมั้นระหว่างกรมกับอมร และได้ข่มขู่กรมให้จดทะเบียนสมรสกับหทัย มิฉะนั้นจะแจ้งความเอาผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราหทัย โดยที่หทัยไม่ทราบถึงการข่มขู่ดังกล่าว

ด้วยความกลัวจะถูกแจ้งความ กรมจึงยอมไปจดทะเบียนสมรสกับหทัยในวันที่ 1 มีนาคม 2568 โดยที่มีเพียงรัชนีกรคนเดียวที่ให้ความยินยอม

คำถาม ให้นักศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การหมั้นระหว่างกรมกับอมรมีผลอย่างไร ใครมีสิทธิบอกกล่าว หรือมีสิทธิเรียกร้องอะไรต่อใครบ้างหรือไม่ อย่างไร (12 คะแนน)

ข้อ 2. การจดทะเบียนสมรสระหว่างกรมกับหทัยมีผลอย่างไร ใครสามารถเพิกถอนได้หรือไม่ อย่างไร (12 คะแนน)

ข้อ 3. หากกรมเป็นคนข่มขืนกระทำชำเราหทัย ผลทางกฎหมายจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร (8 คะแนน)

ข้อ 4. หากสุรียาเป็นคนข่มขืนกระทำชำเรารัชนีกร จึงเป็นบิดาของอมรและหทัยด้วย ผลทางกฎหมายจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร (8 คะแนน)



LAW
CHULA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพ์ ราชประดิษฐ์

ชื่อ-สกุล.....เลขประจำตัว.....ลำดับที่.....

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 2

ชั้นปีที่ 2

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เวลา 09.00–11.30 น.

- คำสั่ง :**
1. ทูลจริต การสอบมีโทษถึง ไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมี 2 ข้อ จำนวน 2 หน้า ให้ทำทุกข้อ รวม 50 คะแนน
 4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ

ข้อ 1 นายภคินัยจดทะเบียนสมรสกับนางสาววิมลพร้อมกันมีข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสดังนี้

ฝ่าย “(1) การจัดการสินสมรสที่เป็นสิ่งหาทรัพย์ที่อาจจำนองได้ ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสทั้งสอง

(2) การให้สัตยาบันแก่หนี้สินใด ๆ ของคู่สมรสไม่มีผลทำให้กลายเป็นหนี้ร่วม”

ภายหลังจดทะเบียนสมรสได้ 1 สัปดาห์ ทั้งคู่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความว่า “ให้ดอกผลของสินส่วนตัวเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายผู้เป็นเจ้าของแม่ทรัพย์” พร้อมกับลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและพยานสองคน

นอกจากนี้ ภคินัยได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 1234567 มูลค่า 2,000,000 บาทที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสไปให้แก่วิมลเพื่อรับขวัญโดยบอกด้วยวาจาว่าให้เป็นสินสมรส อย่างไรก็ตาม วิมลได้นำที่ดินดังกล่าวไปขายให้แก่สุทธิ โดยที่มิได้รับความยินยอมจากภคินัย ซึ่งได้เงินมาทั้งหมดมูลค่า 3,000,000 บาท ทั้งนี้ สุทธิเข้าใจว่าวิมลเป็นโสัด หลังจากนั้น วิมलयังได้นำกำไรจากการขายที่ดินมูลค่า 1,000,000 บาทไปให้ วิรัช กุ๊ยม และได้รับดอกเบี้ยมา 10,000 บาท โดยที่วิรัชได้เห็นทะเบียนสมรสระหว่างภคินัยและวิมล

ต่อมา วิมลได้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมเป็นรถยนต์ทะเบียน สส 2222 มาจากสำอามารดาของตนซึ่งพินัยกรรมระบุให้เป็นสินสมรส แต่วิมลไม่ยอมให้ภคินัยใส่ชื่อในทะเบียนรถยนต์ หลังจากนั้น วิมลได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปให้ วิสุทธิ เข้าเป็นเวลา 1 ปี โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากภคินัย และได้รับค่าเช่ามา 10,000 บาท อนึ่ง วิสุทธิทราบว่ายังไม่ได้รับความยินยอมจากภคินัย

ในขณะที่ภาคินัยได้กู้ยืมเงินจาก ประวิตร เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว แต่วิมลได้มาช่วยต่อรองการผ่อนชำระหนี้และขอลดดอกเบี้ยจากประวิตร

คำถาม จงวินิจฉัยว่าสัญญาที่เกิดขึ้นมีผลอย่างไร ภาคินัยและวิมลมีสิทธิบอกล้างหรือเพิกถอนหรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม เพราะเหตุใด

(20 คะแนน)

ข้อ 2. นายภาคินัยจดทะเบียนสมรสกับนางสาววิมล ตั้งแต่พ.ศ. 2565 ทั้งคู่พยายามมีบุตรร่วมกันมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถมีบุตรได้ ภาคินัยและวิมลจึงทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วตัดสินใจทำสัญญาแยกกันอยู่ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พร้อมกับมีข้อตกลงเป็นหนังสือว่า “ทั้งคู่สามารถมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างอิสระ และอีกฝ่ายไม่อาจนำไปใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้”

ภายหลังจากที่แยกกันอยู่ได้ 1 ปี ภาคินัยก็ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวดวงใจเลขส่วนตัวของตน ทั้ง ๆ ที่ดวงใจมีพหุเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว อนึ่ง พหุมีเพศต่อกันโดยกำเนิดเป็นผู้หญิง แต่มีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบผู้หญิงด้วยกัน

เมื่อวิมลทราบเรื่อง จึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งพหุ พหุเสียใจอย่างมากและได้ตกลงทำหนังสือสัญญาหย่ากับดวงใจ แต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่ากัน ส่วนภาคินัยก็มาขอวิมลคืนดี วิมลใจอ่อน จึงยอมยกโทษให้ แต่ให้ภาคินัยทำสัญญาเป็นหนังสือว่า “ภาคินัยจะไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงอื่นอีก” พร้อมกับลงลายมือชื่อของตน

อย่างไรก็ตาม พหุกับวิมลก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง จนไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 1 เมษายน 2568 ส่วนภาคินัยยังคงไปร่วมประเวณีกับดวงใจเป็นอาจิม

ต่อมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 วิมลได้คลอดบุตรชื่อ เรียม และดวงใจก็คลอดบุตรชื่อ กมล เมื่อภาคินัยทราบเรื่อง จึงรีบไปจดทะเบียนสมรสกับดวงใจ

หากเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และข้อเท็จจริงปรากฏว่าภาคินัยเป็นหมัน จึงไม่สามารถมีบุตรได้ ให้นิสิทวินิจฉัยดังต่อไปนี้

2.1 เรียมและกมลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของใคร เพราะเหตุใด (15 คะแนน)

2.2 ภาคินัย และวิมลมีสิทธิฟ้องหย่าหรือไม่ อย่างไร (15 คะแนน)